

ज्येष्ठ_नागरकिसम्बन्धी_ऐन_२०६३

English title: Senior Citizens Act, 2006

ज्येष्ठ नागरकिसम्बन्धी ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६३ । ८ । ८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । १ । २ । ३. यौन हिसा वरिद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ २०७९ । ३ । ३१ । ४. ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ २०७९ । ०५ । ०५ । प्रस्तावना: ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, नजिहुरमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गरी नजिहुरप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्भावको अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा तत्काल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, - । प्रतनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "ज्येष्ठ नागरकिसम्बन्धी ऐन, २०६३" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "ज्येष्ठ नागरिक" भन्नाले साठी वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिक सम्झनु पर्छ । (ख) "असहाय ज्येष्ठ नागरिक" भन्नाले देहायको कुनै वा सबै अवस्थाको ज्येष्ठ नागरिक सम्झनु पर्छ: - । (१) जीवनयापन गर्ने कुनै आधार, आयस्रोत वा सम्पत्ति नभएको, । (२) पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएको, । (३) परिवारको सदस्य भए पनि निजिले पालनपोषण नगरी अपहेलति वा उपेक्षित जीवनयापन गर्नु परेको । (ग) "अशक्त ज्येष्ठ नागरिक" भन्नाले शारीरिक वा मानसिकरूपले अशक्त ज्येष्ठ नागरिक सम्झनु पर्छ । (घ) "हेरचाह केन्द्र" भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकलाई शुल्क लर्दै वा नलर्दै पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नको लागि यस ऐनबमोजमि स्थापना तथा सञ्चालन भएको घर, आश्रम वा यस्तै प्रकृतिका अन्य संरचना सम्झनु पर्छ । (ङ) "दवा सेवा केन्द्र" भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकलाई शुल्क लर्दै वा नलर्दै द्रिंसोको समयमा हेरचाह गर्नको लागि यस ऐनबमोजमि स्थापना तथा सञ्चालन भएको घर, आश्रम वा यस्तै प्रकृतिका अन्य संरचना सम्झनु पर्छ । (च) "पालनपोषण तथा हेरचाह" भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकलाई खाने, लाउने, बस्ने, घुमफरि गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने र धार्मिक कार्यमा संलग्न हुने तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था मिलाउने जस्ता कार्य सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (च१) "सन्तान" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि सन्तानको हैसियतप्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (च२) "सेवा केन्द्र" भन्नाले दफा २०क. बमोजमिको ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र संरक्षण गर्न स्थापना र सञ्चालन हुने हेरचाह केन्द्र, ज्ञान सीप हस्तान्तरण केन्द्र, आश्रम वा यस्तै प्रकृतिका तीनै तहमा गठन हुने सरकारी संरचनालाई समेत जनाउँछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (च३) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । (छ) "परिवारको सदस्य" भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकको देहायको नातेदार सम्झनु पर्छ: - । (१) सगोलको छोरा, बुहारी, छोरी, छोरातर्फको नाति, नातिनी, । (२) उपखण्ड (१) बमोजमिका सदस्य नभएमा छुट्टै भनिन बसेको छोरा, बुहारी, छोरी, छोरातर्फको नाति, नातिनी, छोरीतर्फको नाति, नातिनी, । (३) उपखण्ड (२) बमोजमिका नातेदारसमेत नभएमा नजिका अन्य नातेदार । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(ज) "हकवाला" भन्नाले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को अपुताली सम्बन्धी परिच्छेद बमोजमि ज्येष्ठ नागरिकको अपुताली पाउने हकवाला सम्झनु पर्छ । (झ) "ज्येष्ठ नागरिक क्लब" भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो हकहति र अधिकार संरक्षणको लागि प्रचलित कानूनबमोजमि स्थापना गरेको क्लब सम्झनु पर्छ । (ञ) "कोष" भन्नाले दफा १७ बमोजमि स्थापना भएको ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकोष सम्झनु पर्छ । (ट) "तोकिएको अधिकारी" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ठ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । ३. ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्ने: ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ । ४. ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह: (१) ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो आर्थिक हैसियत तथा इज्जत आमद अनुसार पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु परिवारको प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ । (२) ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो अंश लर्दै परिवारबाट अलग बसेको वा बस्न चाहेको अवस्थामा बाहेक नजिले चाहेको परिवारको सदस्यले आफ्नो साथमा राखी पालनपोषण गर्नु पर्नेछ । (३) कसैले ज्येष्ठ नागरिकको इच्छाविपरीत नजिलाई परिवारबाट अलग राख्न वा अलग बस्न बाध्य गराउनु हुँदैन । (४) ज्येष्ठ नागरिक वा नजिलाई पालनपोषण गर्ने परिवारको सदस्यको आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा परिवारको अन्य सदस्यले त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई आफूसँगै नराखेको भए तापनि पालनपोषण तथा हेरचाहको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४क) असहाय ज्येष्ठ नागरिकको अधिकतम हति प्रवर्धन गर्न तोकिए बमोजमि विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिन्छ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ज्येष्ठ नागरिकको चल, अचल सम्पत्ति प्रयोग वा उपयोग गर्ने परिवारको कुनै सदस्य, नातेदार वा हकवालाले नजिलाई आफूसँगै राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु पर्नेछ । ५. पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । उजुरी दिने सक्ने: (१) दफा ४ बमोजमि ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु पर्ने कर्तव्य भएको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले नजिलाई आफूसँगै राखी पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेमा वा गर्ने

व्यवस्था नगरेमा त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकले पालनपोषण तथा हेरचाहको लागि सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा अध्यक्षसमक्ष उजुरी दनि सक्नेछ साथै आफ्नो टोल छमिकमा कुनै ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह यथोचित भइरहेको छैन भन्ने लागेमा कारण सहति सम्बन्धति छमिकीले समेत उजुरी दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै उजुरी परेमा त्यस्तो उजुरीउपर वडा अध्यक्षले आवश्यक जाँचबुझ गरी नजि र नजिलाई पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु पर्ने परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाबीच मेलमलिप गराइदनि पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि मेलमलिप हुन नसकेमा वडा अध्यक्षले त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण तथा हेरचाह गर्न परिवारको सदस्य नातेदार वा हकवालालाई लिखति आदेश दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि वडा अध्यक्षले दिएको आदेश सम्बन्धति वडा कार्यालयको सूचनापाटीमा र अन्य उपयुक्त स्थानमा टाँस्न लगाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि वडा अध्यक्षले दिएको आदेश चत्ति नबुझ्ने पक्षले सो आदेश प्राप्त गरेको मतिलि सात दनिभत्ति सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहको न्यायकि समति सिमक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमिको नविदन परेमा सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहको न्यायकि समतिलि दुवै पक्षलाई बोलाई समझाई-बुझाई ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण तथा हेरचाह गर्न परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालालाई लिखति आदेश दनि सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहको न्यायकि समतिलि दिएको आदेश सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सूचनापाटीमा र अन्य उपयुक्त स्थानमा टाँस्न लगाउनु पर्नेछ । (८) उपदफा (३) वा (६) बमोजमिको आदेशको पालना सम्बन्धति व्यक्तलि गर्नु पर्नेछ । नजिले त्यस्तो आदेशको पालना नगरेमा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखएको । भए तापन त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै पन विषयको सफिरसि गर्न वडा अध्यक्ष, पहिलो संशोधनद्वारा थप । गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख बाध्य हुने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (९) उपदफा (३) वा (६) बमोजमिको आदेशको पालना नगर्ने व्यक्तलि त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति भोग गरेको विषयमा स्थानीय तहमा उजुरी परेमा न्यायकि समतिलि ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको त्यस्तो चल अचल सम्पत्ति नजिको सट्टा नजिलाई पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई जमिमा लगाउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापन स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेका वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला वा नातेदार नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । त्यसरी पालनपोषण तथा हेरचाह नगरएका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई नजि ज्येष्ठ नागरिकको हक, हतिका लागि परिचालन गर्नेछ । ६. आफूखुश गर्न पाउने: प्रचलति कानूनबमोजमि अंशबण्डा गरिरहुनु नपर्ने, आफ्नो अंशभागको चल, अचल र सोबाट बढेबढाएको सम्पत्ति ज्येष्ठ नागरिकले आफू खुश गर्न पाउनेछ ।

७. सेवा लनि सक्ने: नेपाल सरकार वा प्रचलति कानूनबमोजमि स्थापति संस्थाले कुनै क्षेत्रमा विशेष योग्यता वा अनुभव हासलि गरेको ज्येष्ठ नागरिकबाट सेवा लनि सक्नेछ र यसरी सेवा लएबापत नजिलाई त्यस्तो संस्थाले उचित पारशिरमकि तथा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ८. भिक्षा माग्न लगाउन नहुने: (१) कसैले पन ज्येष्ठ नागरिकलाई भिक्षा माग्न लगाउन हुँदैन । (२) ज्येष्ठ नागरिकलाई नजिको इच्छावपिरीत सन्यासी, भिक्षु वा फकरि बनाउनु हुँदैन । (३) । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८क. स्थानीय तहको दायतिव : (१) स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखेमा नजिका सन्तान वा नजिकिको हकवालाले आर्थिक आम्दानी वा हैसियत वा उपार्जनका अवस्था पहिचान गरी तोकए बमोजमिको रकम मासकि रूपमा सम्बन्धति ज्येष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न लगाउनु पर्नेछ । तर तोकएको न्यूनतम आम्दानी नभएका व्यक्तिको हकमा भने ज्येष्ठ नागरिकको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु स्थानीय तहको दायतिव हुनेछ । (२) स्थानीय तहले नरिणय लनुपूर्व ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनका लागि तत्काल केही गर्न आवश्यक देखेमा सम्बन्धति वडा अध्यक्षले अन्तरमि रूपमा नजिका सन्तान वा हकवालालाई प्रस्थिति विचार गरी सम्बन्धति ज्येष्ठ नागरिकको बैङ्क खातामा नश्चिति रकम जम्मा गर्न लगाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमिको रकम बाबु आमासँगै बसेका वा कानून बमोजमि भनिन भइसकेको अवस्थामा समेत जम्मा गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापन किनै व्यक्तिको बाबु आमा सगोलमा बसेका रहेछन् भने बाबु आमाको संयुक्त खातामा र बाबुआमा भनिन बसेका रहेछन् भने आफूले पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु पर्ने बाबु वा आमाको खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापन नियमति पारशिरमकि वा नवित्तभरण पाइरहेका वा स्वरोजगार, व्यापार, व्यवसाय वा अन्य जुनसुकै कसिमिको आर्जनबाट तोकए बमोजमिको वार्षिक आम्दानीभन्दा बढी आम्दानी भएका बाबु आमाका लागि पारशिरमकि वा रकम जम्मा गर्नु पर्ने छैन । (६) उपदफा (१) र (२) बमोजमिको रकम जम्मा गर्नु पर्ने दायतिव भएका व्यक्तलि आफूले जम्मा गर्नु पर्ने रकमको विवरण एवं भौचर वा भरपाई सम्बन्धति स्थानीय तह एवं आफू कार्थरत नकियामा पैतीस दनिभत्ति जानकारी गराउनु पर्नेछ र वार्षिक रूपमा आफूले जम्मा गरेको रकमको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्बन्धति

स्थानीय तहमा पेश गर्नु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजमि रकम जम्मा गर्नु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले रकम जम्मा नगरेमा सोको कार्यान्वयनका लागि नजिका बाबु वा आमाले नजि कार्यरत निकायमा वा स्थानीय तहमा नविदन दनि सक्ने छन् । (८) उपदफा (७) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा रकम जम्मा गर्नु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिकार्यरत निकायको प्रमुखले त्यस्तो व्यक्तिको पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्न सम्बन्धति अधिकारीलाई आदेश दनिन्छ ।

(९) कसैले यस दफा बमोजमि बाबुआमालाई पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गरेको कारणले मात्र प्रचलति कानून बमोजमि पूरा गर्नु पर्ने कानूनी दायित्व एवं व्यावहारिक जिम्मेवारीबाट उन्मुक्त पाउने छैन । (१०) यस दफा बमोजमि बाबुआमाको नाममा बैङ्क खातामा जम्मा भएको रकम त्यस्ता बाबुआमाले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने लगायतको कार्यमा खर्च पछि बाँकी रहेको रकम नजिह्रूको मृत्यु पश्चात अन्त्येष्टिमा खर्च गरिन्छ । (११) ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी प्राप्त नविदन एवं उजुरीको सुनुवाइ सरल एवं द्रुत प्रक्रियाबाट सम्पादन गर्न स्थानीय तहले आवश्यक कार्यवधिबिनाई लागू गर्न सक्नेछ । (१२) उपदफा (१०) बमोजमिको कामबाट पन बाबुआमाको नाममा बैंक खाता रकम बाँकी भएमा त्यस्तो रकम जम्मा गर्ने परिवारका सदस्यहरूले उपभोग गर्न सक्नेछन् । (१३) जुनसुकै कारणले सन्तानलाई पालनपोषण, हेरचाह, शिक्षादीक्षा प्रदान नगरएका वा उचित अभिभावकत्व नदिएका, घर परिवारबाट निकाला गरी खान, लाउन नदिएँ हुर्केका सन्तानलाई ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमालाई पालनपोषण गर्न, गराउन स्थानीय तहले बाध्य पार्न सक्ने छैन । (१४) राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि सम्बन्धति स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको वसित्त वविरण अद्यावधिक एवं वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । साथै राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप, अनुभव उपभोग तथा पुस्ता हस्तान्तरण गर्न, गराउन सक्नेछ र आफ्नो ज्ञान, सीप, अनुभव उपलब्ध गराउनु सम्बन्धतिको कर्तव्य हुनेछ । (१५) यस दफा बमोजमि रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८ख. दुरव्यवहार तथा अपमान गर्न वा झुक्यानमा पार्न नहुने : (१) कसैले ज्येष्ठ नागरिकलाई दुरव्यवहार वा अपमान गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) कसैले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल, अचल सम्पत्तिलिनि, खाने उद्देश्यले वा अन्य प्रयोजनको लागि कुनै कसिमिको दबाब दिँदै वा प्रलोभन वा झुक्यानमा पारी सम्पत्तिलिनि वा आफ्नो वा अरु कसैको नाममा राख्नु हुँदैन । ९. छुट र सुविधा: (१) सार्वजनिक सवारी साधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिकस्थलमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग प्रदान गर्नु गराउनु सबैको कर्तव्य हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कसिमिको सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्बन्धति सवारी धनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकको लागि कमतीमा दुईवटा सीट सुरक्षति राख्नु पर्नेछ र नजिलाई यातु भाडादरमा कमतीमा पचास प्रतिशत छुट दनि पर्नेछ । (३) स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ । (४) नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले नेपाल सरकारले तोकेको संख्याका ज्येष्ठ नागरिकले त्यस्तो संस्थामा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा कमतीमा पचास प्रतिशत छुट दनि पर्नेछ ।

(५) खानेपानी, बजिली, टेलिफोन लगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने अन्य संस्थाले सेवा प्रदान गर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दनि पर्नेछ । (६) यस दफामा उल्लिखित छुट र सुविधिको अतिरिक्त नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई समय समयमा अन्य छुट र सुविधा दनि सक्नेछ । १०. मुद्दा मामिलामा प्राथमिकता र प्रतिनिधित्व: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ज्येष्ठ नागरिक मात्र पक्ष वा विपक्ष भएको मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकता दिँदै कारबाही र कनिरा गर्नु पर्नेछ । (२) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै असहाय वा अशक्त ज्येष्ठ नागरिक मात्र पक्ष वा विपक्षी भएको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा अदालतले नजिको प्रतिरक्षा गर्ने कानून व्यवसायी राखेर मात्र गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२क) ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रचलति कानूनको अधिनमा रही जलिला कानूनी सहायता समतिभारफत कानूनी सहायता उपलब्ध गराइनेछ । (३) कुनै ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न कानून व्यवसायी नयुक्त गर्न नसक्ने भनी अदालतसमक्ष नविदन दिएमा सम्बन्धति अदालतले नजिको लागि वितनिक कानून व्यवसायीको सेवा उपलब्ध गराइदनि पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४) यस ऐन बमोजमि ज्येष्ठ नागरिकले गरेको कसुरजन्य कार्यको शुरू कारबाही, सुनुवाइ र कनिरा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषदको सफारिसमा ज्येष्ठ नागरिक इजलास गठन गर्न सक्नेछ । ११. कामकारबाहीमा प्राथमिकता दनि पर्ने: ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धति कुनै काममा सम्बन्धति निकायले प्राथमिकता दिँदै त्यस्तो कामकारबाही सम्पादन गरिदिनु पर्नेछ । १२. कैद सजायमा छुट दनि सकिने: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारवादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई नजिको उमेर र कसूरको अवस्था हेरी देहायबमोजमिको कैद छुट दनि सकिन्छ:- । (क) पैंसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भई सत्तरी वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई पच्चीस प्रतिशतसम्म, । (ख) सत्तरी वर्ष उमेर पूरा भई पचहत्तर वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई पचास प्रतिशतसम्म, । (ग) पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई पचहत्तर प्रतिशतसम्म । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जिवर्जस्ती करणी सम्बन्धी कसूर वा तेजाब वा ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको कसूरमा त्यस्तो छुट दिइने छैन । (२) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कैद सजाय पाएको अशक्त ज्येष्ठ नागरिक वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा गरेको ज्येष्ठ नागरिकलाई अदालतले कसूरको गम्भीर्यता हेरी कारागारमा नराखी हेरचाह केन्द्रमा राख्न

आदेश दनि सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२क) उपदफा (२) बमोजमि अदालतको आदेश अनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राख्दा अन्य ज्येष्ठ नागरिकबाट अलग्गै राख्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि हेरचाह केन्द्रमा राख्नेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १३. “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति” को गठन: (१) ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह, स्याहार सम्भार तथा सामाजिक सुरक्षा गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहायबमोजमिको एक “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति” गठन गर्नेछ:- । (क) महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय । ” को नाम हाल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय रहेको । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री वा राज्यमन्त्री - अध्यक्ष । (ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (सामाजिक सेवा हेर्ने) - सदस्य । (ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सचिव, “महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय । ” को नाम हाल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय रहेको । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय । ” - सदस्य । (च) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाम हाल संघीय मामला मन्त्रालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको । संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - सदस्य । (ज) उपाध्यक्ष, समाज कल्याणपरिषद् - सदस्य । (झ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । (ञ) सदस्य सचिव, पशुपतक्षेत्र विकासकोष - सदस्य । (ट) अध्यक्ष, नेपाल चकित्सक संघ - सदस्य । (ठ) अध्यक्ष, नेपाल नर्सङ्घि संघ - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ठ१) अध्यक्ष, राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ - सदस्य । (ड) ज्येष्ठ नागरिकको हित संरक्षण गर्नको लागि सञ्चालित संस्थाहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना महिलासमेत दुईजना प्रतिनिधि - सदस्य । (ढ) धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा संलग्न व्यक्तहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना महिलासमेत दुईजना - सदस्य । (ण) सहसचिव, “महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय । ” को नाम हाल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय रहेको । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय (सम्बन्धित महाशाखा हेर्ने) -सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ड) र (ढ) बमोजमि मनोनति सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र नजिको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ । तर, नजिले खराब आचरण गरेमा वा नजिको कार्यक्षमताको अभावमा नजिको पदावधि पूरा हुनुअगावै नेपाल सरकारले हटाउन सक्नेछ । (३) “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति” को सचिवालयको काम “महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय” ले गर्नेछ । (४) “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति” को बैठकसम्बन्धी कार्यवधितोकैबमोजमि हुनेछ । (५) “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति” का सदस्यले सो समितिको बैठकमा भाग लिएबापत नेपाल सरकारले तोकैबमोजमिको भत्ता पाउन सक्नेछन् । १४. “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति” को काम, कर्तव्य र अधिकार: “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति” को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजमि हुनेछ:- । (क) ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्नका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने, ।

(ख) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, । (ग) “स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समिति” बाट प्राप्त हुन आएको ज्येष्ठ नागरिकको लगत तथा अभिलेख अद्यावधिक राख्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समिति तथा स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिको काम कारबाहीमा समन्वय तथा अनुगमन गर्ने, । (ङ) नेपाल राज्यभर स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेका हेरचाह केन्द्र, दवा सेवा केन्द्र, “सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक क्लब एवं ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी काम गर्ने संघ, संस्थाले गरेको कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने, । (च) तोकैबमोजमि अन्य काम गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १४क. प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समिति: (१) प्रत्येक प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह, स्याहारसुसार तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समितिको बैठक, काम कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानूनले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १५. स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिको गठन : (१) प्रत्येक स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह, स्याहारसुसार तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि स्थानीय तहले स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिको बैठक तथा अन्य काम कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १६. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय तह ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय तह ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजमि हुनेछ:- । (क) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय तह भित्रका ज्येष्ठ नागरिकको लगत सङ्कलन गर्ने, अभिलेख राख्ने र लगत तथा अभिलेखको अद्यावधिक गर्ने, । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय तह भित्रका ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतका लागि “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति” समक्ष पेश गर्ने, । (ग) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमबमोजमिको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय तह स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा सोको अनुगमन गर्ने, । (घ) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । स्थानीय तहमा स्थापना भई

सञ्चालनमा रहेका हेरचाह केन्द्र, दवा सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक क्लब एवं ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने तथा अन्य संघ, संस्थाको कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने, । (ड) ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्य गर्न स्थानीय सामुदायिक संस्थालाई परिचालन गराउने, ।

(च) दफा २४ बमोजमि ज्येष्ठ नागरिकले पाउने भत्ता वा सुविधा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, । (छ) तोकिए बमोजमि अन्य काम गर्ने । १७. “ज्येष्ठ नागरिक कोष”ः (१) ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्न एक ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकोष स्थापना गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायबमोजमिका रकम रहनेछन्ः- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) वडिशी सरकार, वडिशी व्यक्ती वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (ग) स्वदेशी व्यक्ती वा संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नुअघि “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति” ले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिकोकोषमा रहने रकम पहिलो संशोधन द्वारा संशोधित । “केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति” को नाममा नेपाल राज्यको कुनै वाणजिय बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिकोकोषको रकम ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्नको लागि मात्र प्रयोग गरिनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमिकोकोषको रकम प्रयोग गर्दा नेपाल सरकार आफैले स्थापना गरेको वा प्रचलित कानूनबमोजमि स्थापना भएको संघ, संस्थाले सञ्चालन गरेको हेरचाह केन्द्र वा दवा सेवा केन्द्रमार्फत प्रयोग गरिनेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तीलाई नजिको व्यक्तीगत प्रयोजनको लागि कोषबाट कुनै रकम दनि वा वितरण गर्न सकिने छैन । (८) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको सञ्चालन तोकिएबमोजमि हुनेछ । १८. लेखा र लेखापरीक्षणः (१) कोषको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणालीबमोजमि राखिनेछ । (२) कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ । १९. अभिलेख तयार गर्नेः पहिलो संशोधन द्वारा संशोधित । “स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समिति” ले यस ऐनबमोजमि ज्येष्ठ नागरिकको अभिलेख तोकिएबमोजमि तयार गर्नु पर्नेछ । २०. हेरचाह केन्द्र वा दवा सेवा केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनः (१) पहिलो संशोधन द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा कुनै व्यक्ती वा प्रचलित कानूनबमोजमि गठन भएको संघ, संस्थाले नेपाल राज्यको कुनै स्थानमा हेरचाह केन्द्र वा दवा सेवा केन्द्र वा दुवै केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको हेरचाह केन्द्र वा दवा सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न तोकिएको पूर्वाधार पूरा गरी तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नजिी वा गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेको हेरचाह केन्द्र वा दवा सेवा केन्द्रले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र उपदफा (२) बमोजमिको अधिकारीबाट तोकिएबमोजमि स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) हेरचाह केन्द्रमा ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त ज्येष्ठ नागरिक, असहाय ज्येष्ठ नागरिक तथा अदालतले दफा १२ को उपदफा (२) बमोजमि हेरचाह केन्द्रमा राख्न आदेश दिएको ज्येष्ठ नागरिकलाई राख्न सकिनेछ । (५) कुनै ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नै खर्चमा कुनै हेरचाह केन्द्र वा दवा सेवा केन्द्रमा बस्न चाहेमा त्यस्तो केन्द्रले आफ्नो क्षमता अनुसार त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई राख्नु पर्नेछ ।

(६) आफैले पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु पर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई आपूर्तिसँग राख्न नसक्ने अवस्था सृजना भएमा परिवारको सदस्यले त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई कुनै हेरचाह केन्द्रमा राख्न सक्नेछ । त्यसरी राख्न चाहेमा सम्बन्धित हेरचाह केन्द्रले लाग्ने खर्च त्यस्तो सदस्यबाट लई त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई राख्न सक्नेछ । (७) उपदफा (४), (५) वा (६) बमोजमि हेरचाह केन्द्र वा दवा सेवा केन्द्रमा बसेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बन्धित हेरचाह केन्द्र वा दवा सेवा केन्द्रले नजिहूको रुची अनुसार धार्मिक, सामाजिक, मनोरञ्जनात्मक वा आर्थिक कृयाकलापमा सरकि गराई पारिवारिक वातावरणमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (८) हेरचाह केन्द्र वा दवा सेवा केन्द्रको पहिलो संशोधन द्वारा संशोधित । मापदण्ड तथा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २०क. ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालनः पहिलो संशोधन द्वारा थप । (१) ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह र संरक्षण गर्न स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सेवा केन्द्रले ज्येष्ठ नागरिकका लागि तोकिए बमोजमिका आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको आयमूलक कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकलाई संलग्न गराउँदा नजिको शारीरिक र मानसिक अवस्था विचार गर्नु पर्नेछ । (४) सेवा केन्द्रले ज्येष्ठ नागरिकलाई उत्प्रेरित गर्ने किसिमका तालिम तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य र पोषण तथा उचित स्याहार सम्बन्धमा चेतनामूलक तालिम तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (५) सेवा केन्द्रले ज्येष्ठ नागरिकलाई नजिको इच्छा विपरीत यस दफा अन्तर्गत सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा संलग्न गराउनु हुँदैन । (६) सेवा केन्द्रले केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति, प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समितिको निर्देशन तथा स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिको समन्वयमा रही काम गर्नेछ । (७) सेवा केन्द्रको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र मापदण्ड तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २१. सूचना दनि पर्नेः (१) कुनै ज्येष्ठ नागरिक बेवारसि अवस्थामा फेला परेमा सोको सूचना नजिकको हेरचाह केन्द्र वा दवा सेवा केन्द्र वा प्रहरी कार्यालय वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दनि प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ । (२) प्रहरीले कुनै ज्येष्ठ नागरिकलाई बेवारसि अवस्थामा फेला परेमा नजिले नजिकको हेरचाह केन्द्र वा दवा सेवा केन्द्रमा

जमिमा लगाउनु पर्नेछ । २२. अन्त्येष्टी: हेरचाह केन्द्रमा कुनै ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएमा त्यस्तो नागरिकको सामाजिक परम्परा अनुसार वा नजिले इच्छाएको धार्मिक परम्परा अनुसार नजिको अन्त्येष्टी गराउने व्यवस्था सम्बन्धित हेरचाह केन्द्रले गर्नु पर्नेछ । २३. सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा २० को उपदफा (५) बमोजमि हेरचाह केन्द्रमा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनित्यस्तो मृतकको बाँकी सम्पत्तिसम्बन्धित हेरचाह केन्द्रको हुनेछ ।

(२) दफा २० को उपदफा (६) बमोजमि हेरचाह केन्द्रमा राखेको ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएमा त्यस्तो हेरचाह केन्द्रले नजिको हेरचाह गरेबापत लाग्ने खर्च कटाई बाँकी रकम परिवारको सदस्य वा नातेदार वा हकवालालाई फर्ति दानि पर्नेछ । २४. भत्ता वा सुवधि उपलब्ध गराउन सक्ने: नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, असहाय ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएको आधारमा वर्गीकरण गरी तोकिएबमोजमि भत्ता वा सुवधि उपलब्ध गराउन सक्नेछ । २५. परिचयपत्र उपलब्ध गराउने: नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएबमोजमिको विवरण भएको परिचयपत्र ज्येष्ठ नागरिक बसोबास गरेको पहिलो संशोधन द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा नगरपालिकामार्फत उपलब्ध गराउनेछ । २५क. कसुर गरेको माननि: पहिलो संशोधन द्वारा थप । कसैले देहाय बमोजमिको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजमिको कसुर गरेको मानिनेछ :- (क) दफा ४ को उपदफा (१) बमोजमिको कर्तव्यको पालना सन्तान वा परिवारका सदस्य वा हकवालाले नगरेमा, (ख) दफा ४ को उपदफा (३) विपरीत अलग बस्न बाध्य पारेमा, (ग) दफा ८ को उपदफा (१) विपरीत भिक्षा माग्न लगाएमा, (घ) दफा ८ को उपदफा (२) विपरीत सन्यासी, भिक्षु वा फकरि बनाएमा, (ङ) दफा ८ख. को उपदफा (१) र (२) विपरीतको काम गरेमा वा गर्न लगाएमा, (च) हेरचाह केन्द्र, दवा सेवा केन्द्र वा सेवा केन्द्रका प्रमुख, सञ्चालक, कर्मचारी वा पदाधिकारी वा अन्य कुनै व्यक्तिले ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिलिनि बदनयितले कुनै काम गरे वा गराएमा । २६. सजाय: (१) कसैले दफा २५क. को खण्ड (क) बमोजमिको कसुर गरेमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (२) कसैले दफा २५क. को खण्ड (ख) बमोजमिको कसुर गरेमा तीन महानिसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) कसैले दफा २५क. को खण्ड (ग) बमोजमिको कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँदेखि निब्बे हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) कसैले दफा २५क. को खण्ड (घ) बमोजमिको कसुर गरेमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (५) कसैले दफा २५क. को खण्ड (ङ) बमोजमिको कसुर गरेमा तीन महानिसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिलिए वा राखेको भए त्यस्तो सम्पत्तिसम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकलाई फर्ति दानि पर्नेछ । (६) कसैले दफा २५क. को खण्ड (च) बमोजमि ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिलिनि बदनयितले कुनै कार्य गरेमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा बर्गो बमोजमि जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (७) उपदफा (१) बमोजमिको जरिवानाको रकम सम्बन्धित बाबुआमाको बैङ्क खातामा जम्मा गरिनेछ । २६क. थप सजाय हुने: पहिलो संशोधन द्वारा थप । (१) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यस ऐन बमोजमिको कसुर गरेमा नजिलाई अन्य व्यक्तिलाई हुने सजायमा थप तीस प्रतिशत सजाय हुनेछ ।

(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकसैले अशक्त ज्येष्ठ नागरिक वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा गरेको ज्येष्ठ नागरिक विरुद्ध प्रचलित कानून बमोजमि कसुर माननि कुनै कार्य गरेमा नजिलाई प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको सजायमा थप पच्चीस प्रतिशत सजाय हुनेछ । तर जन्मकैदको सजाय भएकोमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (३) यस ऐन बमोजमि सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय हुने कार्य पुनः गरेमा नजिलाई पटकै पछि थप दश प्रतिशत सजाय हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २७. मुद्दा हेर्ने अधिकार: (१) दफा २५क. को खण्ड (क) अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बाहेक यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको शुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । २८. पुनरावेदन: दफा २७ बमोजमि भएको फैसलाउपर चर्चित नबुझ्ने पक्षले नर्णय सुनिएको मतिलि पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २९. सरकार वादी हुने: दफा २५क. को खण्ड (क) बमोजमिको कसुर बाहेक यस ऐन अन्तर्गतको अन्य कसुर सम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी हुनेछ र सो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । ३०. नर्देशन दनि सक्ने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) नेपाल सरकारले केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति, प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समिति तथा स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिलाई समय-समयमा आवश्यक नर्देशन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिएको नर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको कर्तव्य हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ३१. प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने: आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतविदन स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिले सम्बन्धित प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समितिर केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समितिमा तथा प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समितिले केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समितिमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मतिलि दुई महिनाभित्र र केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मतिलि तीन महिनाभित्र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । ३२. नियम तथा विनियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही हेरचाह केन्द्र वा दवा

सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकको भर्ना, बसोबास, आचरणको सम्बन्धमा आवश्यक वनियम बनाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको वनियम “महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय”बाट स्वीकृत भएपछि लागु हुनेछ ।